

주 의 요 구

제 목 보수공사 하자담보책임기간 설정 부적정

관 계 부 서 □○지사, □▼지사

조 치 부 서 □○지사, □▼지사

내 용

1. 업무 개요

비축지사는 비축기지의 유지보수를 위한 보수공사(용역 및 구매를 포함하며, 이하 “보수공사”라 한다) 준공 시 계약상대자로부터 하자보수보증보험증권(이하 “하자보증증권”이라 한다)을 징구하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

비축지사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조(공사 계약의 하자담보책임기간)에 따라 준공검사 완료일이 하자보증증권의 하자담보책임 시작일이 되도록 관리하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○지사와 □▼지사의 경우 일부 보수공사 하자보증증권의 하자담보책임 시작일이 준공검사 완료일보다 빠른 날로 설정되어 있었다¹⁾

1) 하자보증기간(1년, 2년, 3년, 7년)은 동일함

관계부서 의견 □○지사와 □▼지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □○지사장과 □▼지사장은 앞으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따라 준공검사 완료일을 보수공사 하자담보책임 시작일로 설정하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(부서주의)